

Số: 93 /STNMT-NKS

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2024

V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục
về khai thác khoáng sản, đăng ký khai
thác khoáng sản (đất san lấp) trong khu
vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Kính gửi: Công ty cổ phần hữu nghị Xuân Cường
(Địa chỉ: Số 175 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh,
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Ngày 10/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 10/2024/CV-XC ngày 10/4/2024 của Công ty cổ phần hữu nghị Xuân Cường, trong đó có nội dung: “Chấp thuận phương án sử dụng đất thừa trước đây của dự án và xin đề xuất lấy một phần đất thừa của các dự án khác trong khu vực của khẩu đang phải vận chuyển đi đổ thải để san lấp mặt bằng cho thừa 3,2 ha của Công ty, cụ thể một số dự án như sau:

- Nguồn đất thừa từ dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 của khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
- Nguồn đất dư thừa từ Dự án của Công ty cổ phần Vận tải quốc tế KA (Dự án Trạm bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô).
- Nguồn đất thừa khi triển khai dự án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
- Các dự án khai thác có vị trí gần với dự án của Công ty cổ phần hữu nghị Xuân Cường, để đảm bảo môi trường, tránh lãng phí và chi phí tối ưu nhất cho Doanh nghiệp”.

Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Việc khai thác đất san lấp trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình mà sản phẩm khai thác được chỉ được sử dụng cho việc xây dựng công trình đó.

- Theo quy định tại điểm a¹ khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản, không phải thực hiện đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, tuy nhiên Chủ dự án phải thực hiện đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (sau đây gọi là đăng ký khai thác khoáng sản) phục vụ cho dự án tại UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng thời phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản

¹ 2. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong các trường hợp sau đây:

a) Khai thác trong diện tích đất của dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó.

³² Điều 64 Luật Khoáng sản. Hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản nộp tại Quầy số 05, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (*Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn*) để được xem xét giải quyết theo quy định.

- Thành phần hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, bao gồm: (1) Bản chính: Bản đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản; (2) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu: Bản vẽ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án và quyết định phê duyệt dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.

- Thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, tỉnh Lạng Sơn 40 ngày. Trong đó thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường 33 ngày, thời gian giải quyết tại UBND tỉnh 07 ngày.

- Về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Nộp thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án có phát sinh khối lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường dồi dư phải vận chuyển ra ngoài dự án.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Khoáng sản, Chủ dự án phải thực hiện đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản mà không bắt buộc phải tiến hành thăm dò. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (lập thành 01 bộ), nộp tại Quầy số 05, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (*Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn*) để được xem xét giải quyết theo quy định.

- Thành phần hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản, bao gồm: (1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng công trình; (2) Bản đồ khu vực khai

^{2 3}. Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường quy định tại điểm a khoản 2 Điều này phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

thác khoáng sản; bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (3) Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình của dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định, trong đó có khối lượng cần san gạt, vận chuyển đi nơi khác; (4) Dự án đầu tư kèm theo quyết định phê duyệt và bản sao giấy chứng nhận đầu tư; (5) Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (6) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; (7) Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật Khoáng sản.

- Trình tự thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 63 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP.

- Thời gian thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, tỉnh Lạng Sơn 50 ngày. Trong đó thời gian giải quyết tại Sở Tài nguyên và Môi trường 45 ngày, thời gian giải quyết tại UBND tỉnh 05 ngày.

- Về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 67/2019/NĐ-CP.

- Nộp thuế, phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

3. Như vậy, việc Công ty cổ phần hữu nghị Xuân Cương đề nghị chấp thuận lấy đất san lấp tại dự án để san lấp mặt bằng cho chính dự án đó thì trước khi thực hiện công ty phải thực hiện đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo hướng dẫn tại mục 1 Công văn này. Đối với trường hợp lấy đất san lấp để cung cấp cho các dự án khác, chỉ được thực hiện sau khi chủ dự án đó đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định, trình tự thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 Công văn này.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn để Công ty cổ phần hữu nghị Xuân Cương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để B/c);
- UBND huyện Cao Lộc;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở;
- Các phòng: QLMT, QLDD;
- Cán bộ đầu mối theo dõi;
- Lưu: VT, NKS.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Trục